

서울동부지방법원 2026. 1. 22. 선고 2022가합107799 판결 손해배상(기)

서울동부지방법원

제 1 5 민 사 부

판 결

사건	2022가합107799 손해배상(기)
원고	주식회사 A<comment_bc id="1" /> 소송대리인 법무법인 늘품 담당변호사 천성훈, 최지혁
피고	1. 주식회사 B 2. C 3. D 4. E 5. F 피고들 소송대리인 법무법인 한일 담당변호사 김정수
변론종결	2025. 12. 4.
판결선고	2026. 1. 22.

주 문

- 피고 주식회사 B는 원고에게 1,992,992,666원 및 이에 대하여 2022. 12. 1.부터 2026. 1. 22.까지는 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
- 원고의 피고 C, D, E, F에 대한 청구를 각 기각한다.
- 소송비용 중 원고와 피고 주식회사 B 사이에 생긴 부분은 피고 주식회사 B가, 원고와 피고 C, D, E, F 사이에 생긴 부분은 원고가 각 부담한다.
- 제1항은 가집행할 수 있다.

청구취지

피고들은 공동하여 원고에게 1,992,992,666원 및 이에 대하여 2022. 12. 1.부터 이 판결 선고일까지는 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

- 1) 원고(2023. 8. 7.경 상호가 '주식회사 G'에서 '주식회사 A'로 변경되었다)는 전자지급결제 대행업 및 금융 서비스업 등을 영위하는 주식회사이다. 원고는 2018. 7. 19.경 전자금융거래법 제28조 제2항 제4호에 규정된 전자지급결제대행업체로 등록되었다.
- 2) 피고 주식회사 B(이하 '피고 회사'라 한다)는 전자상거래 신용카드 단말기 도·소매업, 결제대행업 등을 영위하는 주식회사이다.
- 3) 피고 C는 피고 회사의 대표이사로, 피고 D는 피고 회사의 사내이사로, 피고 E는 피고 회사의 감사로, 피고 F는 피고 회사의 영업이사로 각 재직하고 있거나 재직하였던 사람이다(이하 위 피고들을 통틀어 지칭할 때는 '피고 C 등'이라 한다).

나. 원고와 피고 회사 사이의 전자지불대행서비스 계약 체결

- 1) 원고와 피고 회사는 2020. 12. 18.경 원고가 피고 회사에게 전자금융거래법상 전자지급결제대행서비스를 제공하기로 하는 내용의 전자지불대행서비스 계약[통상 PG(Payment Gateway)계약이라 한다]를 체결하였다(이하 '이 사건 결제대행 계약'이라 하고, 원고가 이 사건 결제대행 계약에 따라 피고 회사에게 제공한 전자지불대행서비스를 '이 사건 결제대행 서비스'라 한다).
- 2) 이 사건 결제대행 계약 중 이 사건과 관련된 내용은 다음과 같고(이하 인용문 내에서 "갑"은 피고 회사를, "을"은 원고를 각 지칭한다), 이 사건 결제대행 계약서에는 당시 피고 회사의 사내이사였던 피고 D이 피고 회사의 정산업무 담당자로, 피고 회사의 영업이사였던 피고 F이 피고 회사의 계약업무 담당자로 각 기재되어 있었다.

본 계약에 공통적으로 적용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

- ① 전자지불대행서비스: '갑'이 정보통신망을 통하여 이용자에게 물품을 판매하거나 서비스를 제공할 때 '을'이 신용카드, 금융기관, 이동통신사업자 등(이하 '결제기관 등'이라고 한다)과의 계약에 따라 '갑'에게 제공하는 '거래승인대행서비스', '매입대행서비스', '정산대행서비스' 및 기타 부가서비스로서 다음 각 호의 서비스를 말한다. (이하 생략)
- ② 결제대금예치서비스: '을'이 물품 및 용역 대금의 입·출금을 관리하는 것으로, 이용자의 결제대금을 예치하고 있다가 이용자의 물품 수령 또는 서비스 이용 확인 후 '갑'에게 그 대금을 지급하도록 하는 거래상의 안전을 담보하는 제도
- ⑥ 정산: '매입' 절차에 의거, 결제기관 등으로부터 지급 받은 '갑'의 판매내역에 대한 판매대금을 '을'이 결제기관 등의 제'수수료' 및 '을'의 제'수수료'를 공제하여 '갑'에게 지급하는 행위
- ⑦ 전자지불대행시스템: 거래승인, 매입, 정산, 거래취소 등에 관한 정보의 처리 및 전송을 위하여, 정보통신망에 의해 '갑'의 온라인 쇼핑몰 등 사업장 및 결제기관 등의 시스템과 연동되어 있는 '을'의 전산시스템
- ⑧ 결제대금예치시스템: '을'이 제공하는 결제대금예치서비스를 통한 거래 전반에 대한 사항을 관리할 수 있는 전산시스템
- ⑨ 보증보험증권: '갑'과 '을'과의 계약관련 하여 미래 발생 가능한 손실을 보전하기 위한 담보로써 '을'의 요청 시 반드시 보증보험증권을 제출하여야 하며, 기간 만료시 갱신하여야 한다.
- ① '갑', '을'은 다음과 같은 의무와 책임을 진다.
2. '갑'은 이용자가 소비자보호 관련 법령상의 '철회권', '항변권' 등의 행사를 통하여 구매취소(청약의 철회), 반품, 환불 등을 요청할 경우, 이와 관련된 제반 사항을 처리하여야 한다.
3. '갑'은 이용자의 신용카드거래 등의 진위성, 적법성, 유효성 여부를 확인해야 한다.
- ③ '을'은 '갑'이 다음의 각 호에 해당하는 경우 서비스 제공을 중지할 수 있다.
3. '갑'이 판매하는 상품 및 서비스에 하자가 있는 경우
4. 서비스 이용요금 및 기타 '을'에게 지급하여야 할 비용 등의 지급을 불이행하는 경우
7. 현금유통 등의 불량거래가 발생 할 경우
- ① '갑'은 '을'의 전자지불대행 서비스 이용의 대가로 서비스 수수료를 지급하여야 한다.
- ④ '을'은 거래대금에서 서비스 수수료를 공제한 후 나머지 금원을 '갑'에게 지급한다.

② '갑'의 이용자가 제기한 민원으로 '을' 및 '갑'의 이용자에게 손해가 발생한 경우 '갑'은 일주일 이내에 책임지고 배상하여야 한다.

④ 제①항 및 제②항, 제③항과 관련하여 '을'은 '갑'에게 지급할 결제대금 중 일부 또는 전액을 보류할 수 있다.

⑦ '갑'은 본 계약과 관련하여 발생할 수 있는 '을'의 손해를 배상하고, '을'의 손실금액을 배상하지 못할 경우 이를 보전하기 위하여, 본 계약 '[부칙1]'의 보증금 항목에 해당하는 '을'을 피보험자로 하는 이행보증보험증권을 요청할 수 있다.

① '을'은 '을'이 제공하는 전자지불대행 서비스를 통해 이루어진 정상적인 거래의 정산대금을 본 계약 '[부칙1]'에서 정한 서비스 수수료 및 정산주기에 따라 공제한 후, '갑'에게 지급한다. 단, 결제대금예치 서비스의 정산은 다음 각호의 절차를 따르기로 한다.

1. '을'은 '갑' 또는 이용자를 대상으로 물품 수령 및 용역제공 사실을 확인한 건에 대해서는, 이용자가 물품수령 또는 용역제공 사실을 '을'에게 통보한 시점으로부터 2영업일 이내에 일괄적으로 '갑'의 지정계좌로 송금하는 방식으로 이루어진다.

① 다음 각 호의 경우에 '을'은 정산대금의 일부 또는 전부를 지급보류할 수 있다.

2. '갑'이 회원제, 다단계, 상품권, 선불제, 전표유통, 유사수신 등의 사업을 불법적으로 영위하거나 그 사업의 결과, 장래에 거래취소의 우려가 있는 경우

3. 이용자가 본인의 미사용(이하 괄호 생략)이나 물품 미배송 등의 이의를 제기한 경우

② '[부칙3]'의 위반사항 해당시 정산대금의 일부 또는 전부를 지급보류할 수 있다.

② '갑'은 취소되는 거래건의 기지급 정산대금을 거래 취소요청과 동시에 반환하여야 하며, '을'은 정산대금의 반환이 이루어지지 않은 '갑'의 거래 취소요청을 거절할 수 있다.

④ '을'은 거래 취소건으로 인하여 '갑'으로부터 반환 받아야 할 정산대금을 차기 정산대금에서 공제할 수 있다.

⑥ 이용자의 거래취소 및 환불이 과다하게 발생하거나 지속적으로 발생하는 경우 '을'은 '갑'에게 서면으로 통지하고 계약을 해지할 수 있다.

① 이용자가 본인의 미사용(이하 괄호 생략)이나 물품 미배송 등의 이의제기의 경우 '갑'의 책임과 비용으로 이용자의 이의를 해결하여야 한다.

② '을'은 이용자의 이의제기의 경우 '갑'에 대하여 제16조(정산대금의 지급보류) 및 제17조 제④항(차기 정산대금에서의 공제)에서 정한 조치를 취할 수 있다.

③ '을'은 '갑'이 제공한 담보설정에서 기 지급한 정산대금을 공제한 경우 담보설정금액의 증액을 요구할 수 있다.

④ '갑'과 '을'은 다음 각 호에 해당하는 경우 별도의 최고 없이 본 계약을 즉시 해지할 수 있다. (이하 단서 생략)

1. 상대방이 본 계약상의 의무를 위반하거나 이행하지 아니하는 경우

4. 상대방이 고의 또는 과실로 손해를 입히거나 관련한 업무내용이 정부의 인허가 및 전자상거래 관련법령을 위반하여 영업의 지속이 곤란한 경우

⑤ '[부칙3]'의 위반사항 해당시 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

[부칙1] 서비스 이용

1. 서비스 이용 요금표

(VAT 미포함)

구 분		요 금	정산주기	비고
서비스	신용카드	판매대금의 (3.5)%	D+3	
	가상계좌	판매건의 ()원/건		
	계좌이체	판매대금의 ()%		
보증금 (현물, 보험)		보증보험증권 천만원 1억원		

[부칙3] 서비스 이용 불가 업종

1. 입점 불가 업종

구 분	내 용
-----	-----

기 타	- 소셜커머스/ 반값할인 쇼핑몰 / 경매형태 쇼핑몰 / 전표유통 / 다 단계 / 시간 제 대출정보 제공 / 물품중개거래(오픈마켓) / 파일공 유 / 주식투자 관련 / 유 사투자자문
--------	--

※ 위반 및 제재 사항

- 가맹점은 최초 계약 이후 당사와 별도 협의없이 상기 해당 업종의 품목을 판매한 경우, 본 약관 제16조 제2항 및 제24조 제5항에 의거 당사는 별도의 통지 없이 즉시 서비스 해지 및 대금 지급보류를 진행할 수 있으며, 계약시 발생된 가입비 등의 환불은 거절 할 수 있습니다.

자상거래 관련법령을 위반하여 영업의 지속이 곤란한 경우

⑤ '[부칙3]'의 위반사항 해당당시 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

[부칙1] 서비스 이용

1. 서비스 이용 요금표

(VAT 미포함)

구 분		요 금	정산주기	비고
서비스	신용카드	판매대금의 (3.5)%	D+3	
	가상계좌	판매건의 ()원/건		
	계좌이체	판매대금의 ()%		
보증금 (현물, 보험)		보증보험증권 천만원 1억원		

[부칙3] 서비스 이용 불가 업종

1. 입점 불가 업종

구 분	내 용
기 타	- 소셜커머스/ 반값할인 쇼핑몰 / 경매형태 쇼핑몰 / 전표유통 / 다 단계 / 시간 제 대출정보 제공 / 물품중개거래(오픈마켓) / 파일공 유 / 주식투자 관련 / 유 사투자자문

※ 위반 및 제재 사항

- 가맹점은 최초 계약 이후 당사와 별도 협의없이 상기 해당 업종의 품목을 판매한 경우, 본 약관 제16조 제2항 및 제24조 제5항에 의거 당사는 별도의 통지 없이 즉시 서비스 해지 및 대금 지급보류를 진행할 수 있으며, 계약시 발생된 가입비 등의 환불은 거절 할 수 있습니다.

다. 이 사건 결제대행 서비스를 이용한 정산 구조

이 사건 결제대행 서비스를 이용하는 경우 ① 소비자는 가맹점(판매사)과 사이에 신용카드 등을 사용하여 물품 또는 용역을 구매하는 거래를 체결한 뒤 신용카드 등을 통해 이용대금을 결제하고, ② 원고는 상위 PG사 등을 통해 신용카드업자에게 해당 신용카드 거래 발생내역을 전송하면서 신용카드 결제대금을 청구하여 신용카드업자로부터 신용카드 결제대금을 지급받으며, ③ 위 결제대금에서 정산 수수료를 공제한 나머지를 피고 회사에 지급하고, ④ 피고 회사는 여기에서 수수료를 공제한 나머지를 가맹점(판매사)에 지급하는 방식으로 정산이 이루어진다.

라. 신용카드 거래 승인취소로 인한 미수금 발생 및 원고의 지급 요청

1) 그런데 이 사건 결제대행 서비스를 이용한 일부 소비자들의 신용카드 거래 승인취소 요청이 다수 접수되면서 피고 회사의 원고에 대한 신용카드 거래 승인취소에 따른 정산금 미반환금액 등이 크게 증가하였다.

2) 이에 원고는 2021. 11. 10.경부터 2022. 1. 28.경까지 피고 회사에 신용카드 거래 승인취소에 따른 정산금 미반환금액 등의 지급을 요청하는 공문 내지 내용증명우편을 발송하였고(이하 '이 사건 각 공문'이라 하고, 개별적으로 지칭할 때에는 공문 등 발송일자에 따라 특정한다), 그 무렵 이 사건 각 공문이 피고 회사에 도달하였는데, 이 사건 각 공문 중 이 사건과 관련된 내용은 다음과 같다.

1. 2021년 11월10일 기준 누적 취소금액 미상환금 720,590,725원

2. 현재상황 - 현재 귀사의 취소금액이 일별 계속해서 증가함에 따라 상위PG사의 상환 압박과 더불어 당사의 유동성 악화로 경영의 어려움이 극에 달하여 운영까지 어려워진 상황입니다. (이하 생략)

3. 요청사항

1) H 최종 결론 및 상환 일정

2) 귀사의 전체 미상환금 중 일정 부분에 대하여 입금 요청

- 당사의 자금 사정에 따라 미상환금 잔여액을 1차적으로 5억원까지 맞추고자 합니다.

- 2억원 상환 요청 (상환 계획 및 일정 요청)

1. 2021년 11월23일 기준 피고 회사 하부 가맹점 "I"에 대한 카드취소 미납대금 변제 계획 요청

(중략)

- "I"에서 발생한 미상환금에 대한 변제 계획

- 귀사에서 "I"에게 진행한 고소장 사본 전달

2. 하기 신용카드 매출 취소건 관련하여 아래와 같이 통보를 하는 바입니다.

3. 피고 회사 승인번호 J 외 1044건 (21.12.16일 기준)

취소금액 합계 : 2,626,796,281원

입금요청 합계 : 1,003,120,364원

1. 마이너스 정산 대금 : 정산기준 1,156,431,708원 (01월05일 기준)

2. 카드사 민원 미처리건 : 46건 161,996,000원

1. 마이너스 정산 대금 : 정산기준 1,281,191,770원 (22년01월19일 기준)

2. 카드사 민원 미처리건 : 43건 152,400,000원

(중략)

- C3) 대표이사 및 실제운영자인 K 대표님과의 미팅을 요청합니다.

- 리스크 관리 목적으로 거래금액의 5%를 담보 목적으로 예치한 금액에 대한 잔고 증명서를 요청합니다. 제공할 수 없다면 해당 사유도 요청합니다.

1. 마이너스 정산 대금 : 정산기준 1,310,092,521원 (22년01월24일 기준)

2. 카드사 민원 미처리건 : 49건 175,520,000원

(중략)

- C 대표이사 및 실제운영자인 K 대표님과의 미팅을 거듭하여 요청합니다.

- 리스크 관리 목적으로 거래금액의 5%를 담보 목적으로 예치한 금액에 대한 잔고 증명서를 재요청합니다. 제공할 수 없다면 해당 사유도 요청합니다.

2. 하기 신용카드 매출 취소건 관련하여 아래와 같이 통보를 하는 바입니다.

3. 피고 회사 승인번호 J 외 5957건 (22.01.26일 기준)

취소금액 합계 : 16,018,174,837원

입금요청 합계 : 1,335,555,105원

(중략)

- C 대표이사 및 실제운영자인 K 대표님과의 미팅을 요청합니다.

- 리스크 관리 목적으로 거래금액의 5%를 담보 목적으로 예치한 금액에 대한 잔고 증명서를 요청합니다. 제 공할 수 없다면 해당 사유도 요청합니다.

마. 원고와 피고 회사의 전체 거래내역 및 피고 회사의 일부 지급

1) 현재까지 원고와 피고 회사 사이에 이 사건 결제대행 서비스를 통해 이루어진 신용카드 거래 판매대금은 합계 34,922,949,278원이다.

2) 그중 이 사건 결제대행 서비스를 이용한 소비자들의 신용카드 거래 승인취소 요청에 따라 최종적으로 결 제가 취소된 신용카드 거래 판매대금은 합계 3,754,063,393원(= 724,468,400원 + 898,017,852원 + 725,879,098원 + 537,273,112원 + 301,677,663원 + 178,441,349원 + 142,568,753원 + 113,179,769원 + 61,443,793원 + 43,582,877원 + 27,530,727원)이다.

3) 한편, 피고 회사는 2021. 4. 26.경부터 2022. 7. 13.경까지 신용카드 거래 승인취소에 따른 정산금 반환(이하 '환불금'이라 한다) 명목 등으로 합계 1,901,283,153원(= 1,431,283,153원 + 470,000,000원)을 원고에게 지급하였다.

[인정근거]

다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 7, 8, 12, 13호증(특정하지 않는 한 가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 갑 제14호증의2, 갑 제19, 26, 27호증, 을 제2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

가. 이 사건 결제대행 계약에 의하면, 피고 회사는 원고에게 이 사건 결제대행 서비스 이용의 대가 명목으로 신용카드 판매대금의 3.5%에 해당하는 서비스 수수료를 3영업일 이내에 지급하여야 하고(이 사건 결제대행 계약 제8조 제1항 및 [부칙1] 참조), 이 사건 결제대행 서비스를 통한 신용카드 거래가 취소된 경우 원고로부터 기지급받은 정산금을 반환하여야 한다(이 사건 결제대행 계약 제17조 제2항 참조).

한편, 원고와 피고 회사 사이에 현재까지 이 사건 결제대행 서비스를 통해 이루어진 신용카드 거래 판매대금

은 합계 34,922,949,278원이고, 소비자들의 요청에 따라 결제가 취소된 신용카드 거래 판매대금은 합계 3,754,063,393원이며, 피고 회사가 원고에게 환불금 명목 등으로 지급한 금원은 합계 1,901,283,153원이다. 나. 따라서 피고 회사는 이 사건 결제대행 계약에 따른 수수료 및 환불금으로 원고에게, ① 최종적으로 승인완료된 신용카드 거래 판매대금의 3.5%에 해당하는 수수료 1,090,911,006원[= (신용카드 거래 판매대금 합계액 34,922,949,278원 - 승인취소된 신용카드 거래 판매대금 합계액 3,754,063,393원) × 3.5%, 원 미만 반올림]과 ② 승인취소된 신용카드 거래에 관하여 원고로부터 지급받은 정산금 3,754,063,393원에서 ③ 피고 회사가 원고에게 기지급한 1,901,283,153원을 공제한 나머지 2,943,691,246원(= ① 1,090,911,006원 + ② 3,754,063,393원 - ③ 1,901,283,153원) 중 일부인 1,992,992,666원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다(이하 '정산금 청구'라 한다).

다. 한편, 위 가항에서 본 바와 같이 피고 회사는 이 사건 결제대행 계약에 따라 원고에게 이 사건 결제대행 서비스 이용의 대가 명목으로 신용카드 판매대금의 3.5%에 해당하는 서비스 수수료를 3영업일 이내에 지급할 의무가 있고, 이 사건 결제대행 서비스를 통한 신용카드 거래가 취소된 경우 원고로부터 기지급받은 정산금을 환불금으로 반환하여야 할 의무가 있다.

그럼에도 피고 회사와 그 대표이사인 피고 C, 그 사내이사이자 이 사건 결제대행 계약에 따른 피고 회사의 정산업무를 담당한 피고 D, 그 감사인 피고 L, 그 영업이사이자 이 사건 결제대행 계약에 따른 피고 회사의 계약업무를 담당한 피고 F은, 이 사건 결제대행 계약상 의무를 위반하여 ① 이 사건 결제대행 서비스를 통한 신용카드 거래 승인취소율을 2021. 1. 31. 기준 11.66%에서 2022. 1. 31. 기준 46.1%로 증가시켰고, ② 2022. 8. 31. 기준 승인취소된 신용카드 거래에 따른 원고에 대한 미지급 환불금을 1,992,992,666원으로 증가시켰으므로 원고에게 이 사건 결제대행 계약에 따른 이 사건 결제대행 서비스 이용 수수료 및 환불금을 지급하지 않았다.

따라서 피고들은 공동하여 채무불이행에 따른 손해배상으로 원고에게 위 2,943,691,246원 중 일부분인 1,992,992,666원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다(이하 '채무불이행에 따른 손해배상청구'라 한다).

라. 그리고 피고들은 원고에 대하여 아래와 같은 불법행위를 하였는바, 공동하여 불법행위에 따른 손해배상으로 원고에게 위 2,943,691,246원 중 일부분인 1,992,992,666원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가

있다(이하 '불법행위에 따른 손해배상청구'라 한다). 원고는 이와 같이 피고 회사에 대하여는 정산금 청구 또는 채무불이행에 따른 손해배상청구, 불법행위에 따른 손해배상청구를, 피고 C 등에 대하여는 채무불이행에 따른 손해배상청구 또는 불법행위에 따른 손해배상청구를 각 선택적으로 구하고 있다).

① 피고들은 전자금융거래법상 전자금융업자로 등록하지 않은 채 하부의 여러 가맹점들(이하 '이 사건 하부 가맹점'이라 한다)과 사이에 전자결제대행서비스계약을 체결하고, 이 사건 하부 가맹점에게 카드결제대금을 지급하거나 이 사건 하부 가맹점으로부터 일정금액을 지급받아 예치금으로 보관하는 등 여신전문금융업법을 위반하였다.

② 피고 회사는 이 사건 결제대행 서비스를 이용하는 이 사건 하부 가맹점이 소비자들에게 불완전 상품을 할부판매하여 향후 소비자들이 신용카드 거래를 취소할 것이라는 점을 알면서도 원고를 기망하여 원고와 사이에 이 사건 결제대행 계약을 체결하였고, 수수료 수입 등을 편취하기 위하여 이 사건 하부 가맹점의 불완전 상품 할부판매에 대한 신용카드 결제행위를 중단하지 않고, 원고로부터 지급받은 정산금을 반환하지 않았다.

③ 피고들은 이 사건 결제대행 서비스의 거래금액의 5%를 담보목적으로 예치한 M은행 계좌에 대하여 허위로 작성된 잔고증명서(갑 제6호증의1)를 원고에게 교부하였다.

3. 판단

가. 피고 회사에 대한 청구에 관한 판단

1) 살피건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하면, ① 이 사건 결제대행 계약은 '피고 회사는 원고에게 이 사건 결제대행 서비스 이용의 대가 명목으로 신용카드 판매대금의 3.5%에 해당하는 서비스 수수료를 3영업일 이내에 지급하여야 한다.'라고 규정하고 있고(이 사건 결제대행 계약 제8조 제1항 및 [부칙1] 참조), '피고 회사는 취소되는 거래 건의 기지급 정산대금을 거래 취소요청과 동시에 원고에게 반환하여야 하고, 원고는 정산대금의 반환이 이루어지지 않은 피고 회사의 거래 취소요청을 거절할 수 있으며, 거래 취소 건으로 인하여 피고 회사로부터 받아야 할 정산대금을 차기 정산대금에서 공제할 수 있다.'라고 규정하고 있는 사실(이 사건 결제대행 계약 제17조 제2, 4항 참조), ② 원고와 피고 회사 사이에 이 사건 결제대행 서비스를 통해 이루어진 신용카드 거래 판매대금은 합계 34,922,949,278원인데, 그중 소비자들의 요청에 따라 승인취소된 신용카드 거래 판매대금은 합계 3,754,063,393원인 사실, ③ 한편, 피고 회사는 2021. 4. 26.경부터 2022. 7. 13.경까지 신용카드 거래 승인취소에 따른 환불금 명목 등으로 합계 1,901,283,153원을 원고에게 지급한 사

실을 각 인정할 수 있다.

2) 위 인정사실들에 의하면, 피고 회사는 이 사건 결제대행 계약에 따른 수수료 및 환불금으로 원고에게, ① 승인완료된 신용카드 거래에 대한 수수료 1,090,911,005원 [= (신용카드 거래 판매대금 합계액 34,922,949,278원 - 승인취소된 신용카드 거래 판매대금 합계액 3,754,063,393원) × 3.5%, 원 미만 버림] 과 ② 승인취소된 신용카드 거래에 관하여 원고에게 반환하여야 할 환불금 3,754,063,393원에서 ③ 피고 회사가 원고에게 환불금 명목 등으로 기지급한 1,901,283,153원을 공제한 나머지 2,943,691,245원(= ① 1,090,911,005원 + ② 3,754,063,393원 - ③ 1,901,283,153원) 중 원고가 구하는 바에 따라 1,992,992,666원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다[한편, 을 제5, 6호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고 회사는 2021. 12. 24.경 N주식회사와 사이에 피보험자를 '원고'로, 보험가입금액을 '150,000,000원'으로, 보증내용을 '이 사건 결제대행 계약에 따른 손해배상 지급보증'으로 하는 이행(지급)보증보험계약을 체결하였고(이하 '이 사건 보증보험계약'이라 한다), 원고는 2022. 12. 1.경 N주식회사로부터 이 사건 보증보험계약에 따른 보험금 명목으로 150,000,000원을 지급받은 사실은 인정되나, 피고 회사가 원고에게 미지급한 수수료 및 환불금 합계액인 위 2,943,691,245원에서 위 150,000,000원을 공제한 2,793,691,245원(= 2,943,691,245원 - 150,000,000원)이 원고의 피고 회사에 대한 청구금액인 1,992,992,666원을 초과함은 계산상 명백하므로, 이러한 사정은 위 결론에 영향을 미치지 않는다. 그리고 위와 같이 원고의 피고 회사에 대한 정산금 청구를 전부 인용하는 이상 그와 선택적 관계에 있는 채무불이행에 따른 손해배상청구와 불법행위에 따른 손해배상청구에 대하여는 별도로 판단하지 않는다].

나. 피고 C 등에 대한 청구에 관한 판단

1) 채무불이행에 따른 손해배상청구에 관하여

가) 살피건대, 이 사건 결제대행 계약은 원고와 피고 회사 사이에 체결된 것이고, 피고 C 등은 이 사건 결제대행 계약의 당사자가 아니며 피고 회사의 기관에 불과하므로, 피고 C 등이 원고에 대하여 이 사건 결제대행 계약상의 책임을 진다고 볼 수 없고, 달리 피고 C 등이 피고 회사와 별개로 원고에 대하여 이 사건 결제대행 계약상 책임을 진다고 볼 만한 사정이나 그에 관한 증거가 없다.

나) 따라서 피고 C 등에게 이 사건 결제대행 계약상 채무불이행에 따른 손해배상을 구하는 원고의 이 부분 청구는 더 살필 필요 없이 이유 없다.

2) 불법행위에 따른 손해배상청구에 관하여

가) 관련법리

불법행위에 있어서 고의·과실에 기한 가해행위의 존재 및 그 행위와 손해발생과의 인과관계에 관한 증명책임은 이를 주장하는 자에게 있고(대법원 1991. 12. 10. 선고 91다33193 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2009다92272 판결 등 참조), 민사소송에서 사실의 증명은 추호의 의혹도 있어서는 아니 되는 자연과학적 증명은 아니나, 특별한 사정이 없는 한 경험칙에 비추어 모든 증거를 종합 검토하여 어떠한 사실이 있었다는 점을 시인할 수 있는 정도의 고도의 개연성을 증명하는 것이고, 그 판정은 통상인이라면 의심을 품지 않을 정도일 것을 필요로 한다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2008다6755 판결 참조).

나) 판단

(1) 앞서 든 증거들 및 갑 제21, 22호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, ① 이 사건 결제대행 계약 체결 당시 피고 C은 피고 회사의 대표이사로, 피고 D은 피고 회사의 사내이사로, 피고 E은 피고 회사의 감사로, 피고 F은 피고 회사의 영업이사로 각 재직하였고, 피고 D은 이 사건 결제대행 계약에 따른 피고 회사의 정산 업무를, 피고 F은 이 사건 결제대행 계약에 따른 피고 회사의 계약업무를 각 담당한 사실, ② 피고 회사는 이 사건 결제대행 계약 체결 당시 유사투자자문업법상 유사투자자문업자나 전자금융업법상 전자금융업자로 등록되어 있지 않았던 사실, ③ 이 사건 결제대행 계약 [부칙3]에서는 '다단계', '주식투자 관련', '유사투자자문' 업종 등이 이 사건 결제대행 서비스 이용 불가 업종으로 규정되어 있는 사실, ④ 그런데 소비자들 중 일부는 이 사건 하부 가맹점 중 일부와 사이에 주식제공서비스 등 유사투자자문계약을 체결하고 그 결제대금을 이 사건 결제대행 서비스를 이용하여 신용카드로 결제하였다가 이후 위 신용카드 거래의 승인취소를 요청한 사실, ⑤ 이와 같은 신용카드 거래 승인취소 요청이 다수 접수되면서 피고 회사의 원고에 대한 신용카드 거래 승인취소에 따른 환불금이 크게 증가하자 원고는 피고 회사에 이 사건 각 공문을 발송하여 위 환불금 등의 지급을 요청한 사실이 각 인정되기는 한다.

(2) 그러나 앞서 본 인정사실들과 앞서 든 증거들 및 을 제1, 4호증의 각 기재, 증인 O의 일부 증언, 피고 F의 일부 본인신문결과와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 위 인정사실들과 원고가 제출한 증거들만으로는 피고 C 등이 고의 또는 과실로 원고 주장과 같은 불법행위를 하였거나 그로 인해 원고 주장과 같은 손해가 발생하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

① 원고는, 피고들이 이 사건 결제대행 서비스를 이용하여 이 사건 하부 가맹점과 거래를 하면서 여신전문금융업법을 위반하였다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 보면, 원고의 이 부분 주장은 인정하기 어렵다. 가 여신전문금융업법은 제2조 제5호에서 '신용카드가맹점은 신용카드업자와의 계약에 따라 신용카드회원 등에게 신용카드 등을 사용한 거래에 의하여 물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자와 신용카드업자와의 계약에 따라 신용카드회원 등에게 물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자를 위하여 신용카드 등에 의한 거래를 대행하는 자(이하 '결제대행업체'라 한다)'라고 규정하고 있고, 제19조 제4항 제4호에서 '신용카드가맹점은 신용카드가맹점의 명의를 타인에게 빌려주는 행위를 금지한다. 다만, 결제대행업체의 경우에는 이를 적용하지 않는다.'라고 규정하고 있으며, 제70조 제3항 제6호에서 그 위반행위를 처벌하도록 규정하고 있다.

나 결제대행 계약에 의한 거래는 결제대행업체의 하위판매점이 신용카드회원 등에게 용역을 제공하면, 신용카드업자가 결제대행업체에 그 대금을 지급하고, 결제대행업체가 그 대금을 다시 하위판매점에 지급하며, 신용카드회원은 신용카드업자에게 대금을 지급하는 방식으로 이루어지는데, 이 사건 결제대행 계약상 이 사건 결제대행 서비스에 의한 거래에서는 원고 내지 그 상위 PG사 등이 결제대행업체의 지위에, 피고 회사가 결제대행업체의 하위판매점의 지위에 각 있다.

다 그런데 피고 회사가 신용카드업자와 계약을 체결하여 신용카드가맹점의 지위에 있다고 볼 만한 객관적인 자료가 없고, 피고 회사와 계약을 체결한 이 사건 하부 가맹점은 이 사건 결제대행 서비스를 이용하여 원고 내지 그 상위 PG사 등으로 하여금 결제를 대행하게 하였는바, 이는 피고 회사가 이 사건 하부 가맹점에 결제대행업체의 하위판매점 명의 내지 지위를 대여한 것으로 볼 수 있을 뿐, 신용카드가맹점 명의를 대여한 것이라고 볼 수 없다.

라 따라서 피고 회사가 이 사건 하부 가맹점과의 계약에 따라 이 사건 하부 가맹점에 이 사건 결제대행 서비스를 이용하게 하고, 신용카드 결제대금을 지급하거나 이 사건 하부 가맹점으로부터 수수료 등을 지급받았다는 사정만으로는 피고들이 여신전문금융업법상의 관련규정을 위반하였다고 보기 어렵다.

② 한편, 원고는, 피고들이 이 사건 결제대행 서비스를 이용하는 이 사건 하부 가맹점이 소비자들에게 불완전 상품을 할부판매함으로써 향후 소비자들이 신용카드 거래를 취소할 것이라는 점을 알면서도 원고를 기망하여 원고와 사이에 이 사건 결제대행 계약을 체결하였다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 보면, 원고의

이 부분 주장은 인정하기 어렵다.

가 이 사건 결제대행 계약은 [부칙3]에서 '다단계', '주식투자 관련', '유사투자자문' 업종 등을 이 사건 결제대행 서비스 이용 불가 업종으로 규정하면서 '피고 회사가 이 사건 결제대행 계약 체결 이후 원고와 별도 협의없이 이 사건 결제대행 서비스 이용 불가 업종의 품목을 판매한 경우 원고는 이 사건 결제대행 계약 제16조 제2항 및 제24조 제5항에 따라 별도의 통지 없이 즉시 이 사건 결제대행 서비스를 해지하고 대금의 지급을 보류할 수 있다.'라고 규정하고 있다.

나 그런데 원고는 피고 회사와 이 사건 결제대행 계약을 체결한 이후 이 사건 결제대행 서비스를 이용한 일부 소비자들로부터 유사투자자문계약 등과 관련한 민원이 다수 접수되자, 피고 회사 측에 이와 관련한 상위 PG사 내지 신용카드회사들의 대응방안 등을 공유하였을 뿐이고, 그 과정에서 원고 측이 피고 회사 측에 발송한 이메일에는 "상기 안내드린바와 같이 상위PG사에서 시행예정이며, 현재 유사투자자문 민원이 과도하게 인입됨에 따라 시행한 것으로 보입니다. (중략) 해당 조치는 원만히 계속 거래를 유지하기 위한 조치오니, 불편하시더라도 협조 부탁드립니다.", "P카드, Q카드로부터 유사투자자문 정책 변경사항이 전달되어 내용 공유드리오니 참고 부탁드립니다.", "유사투자자문 관련 정책 변경사항을 재안내 드립니다. (중략) Q카드/R카드에서 할부결제가 발생하는 일이 없도록 주의해주시고, 그 외 타카드에서도 할부개월수 축소/할부제한 등의 조치가 검토중인 것으로 보이니, 참고 부탁드립니다.", "원칙적으로 거래불가업종(유사투자자문)에 대해 결제를 발생시키고 있고, 거래자체가 막히지 않기 위함오니, 이점 양해 부탁드립니다.", "카드사 유사투자자문 정책 변경사항이 있어 공유하오니 업무에 참고 바랍니다."라는 내용 등이 기재되어 있었다.

그리고 이 사건 결제대행 계약 체결 당시 원고의 영업팀장으로 재직하였던 O는 이 법원에 증인으로 출석하여 "그렇다면 원고 회사는 계약 체결 후 약 한 달 만에 피고^[5]의 하위 가맹점 중에서 유사투자자문업체가 있다는 것을 인지한 것이지요."라는 질문에 "그렇게 민원이 나왔으니까 그것은 맞습니다."라고 증언하였고, "2021년 1월부터 취소율이 보면 점차적으로 증가를 하는데 그때 원고 회사가 취한 조치가 있습니까?"라는 질문에 "저희는 조치라기보다는 B^[6]가 저희 하부영업총판으로서 계약을 맺고 B 쪽에서 모든 하부가맹점을 관리하고 있었기 때문에 저희가 그 당시 초기 대응은 B를 믿을 수밖에 없었습니다. (중략) 예, 그것은 B 측에서 수습을 할 수 있다고 주장 하셨기 때문에."라고 증언하였으며, "PG업계에서는 취소율이 높은 가맹점의 경우 코드를 제거해서 결제를 차단하는 방법으로 리스크를 관리할 수 있다는 것도 알고 계시지요."라는 질문에

"예, 그래서 코드를 차단했습니다. (중략) 코드를 차단한 게 정확하지는 않지만 한 5월? (중략) 그 전까지는 그렇게 눈에 띄 만한 취소율이 증가를 했다거나 그런 상황은 아니었거든요."라고 증언하였다.

이에 의하면, 원고는 이 사건 결제대행 계약 체결일 무렵부터 피고 회사와 계약을 체결한 이 사건 하부 가맹점 중 일부가 이 사건 결제대행 서비스를 통해 유사투자자문 업종을 영위하거나 소비자들에게 유사투자자문 품목을 판매한다는 점을 명확히 인식하고 있었고, 그럼에도 이 사건 결제대행 서비스 이용 불가 업종의 품목이 판매된 사실에 관하여 피고들에게 이의를 제기하거나 곧바로 피고들로 하여금 이러한 신용카드 거래행위를 곧바로 중단할 것으로 요청하지 않았으며, 오히려 유사투자자문 관련 신용카드 거래에 대한 소비자들의 승인취소 요청에 따른 상위 PG사 내지 신용카드회사들의 대응방안 등을 공유하면서 피고 회사와의 이 사건 결제대행 계약을 계속해서 유지하였을 뿐이다.

다 또한, 피고들이 이 사건 하부 가맹점 중 일부가 이 사건 결제대행 서비스를 이용하여 소비자들에게 유사투자자문계약을 체결하면서 불완전 상품을 할부판매하고, 그로 인해 신용카드 거래 승인취소 요청이 다수 발생할 것이라는 점을 알고 있었다거나 이러한 유사투자자문계약 체결이나 이에 관한 신용카드 거래 등에 관여하였다고 볼 만한 객관적인 자료가 없다.

③ 원고는, 피고 회사가 유사투자자문업법상 유사투자자문업자로 등록하지 않은 채 이 사건 하부 가맹점을 통해 소비자들과 유사투자자문계약 등을 체결하였다는 취지의 주장도 한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 피고 회사는 유사투자자문업 등을 영위하는 이 사건 하부 가맹점 중 일부와 사이에 계약을 체결하고 원고의 이 사건 결제대행 서비스를 이용하도록 하였을 뿐, 피고들이 이 사건 하부 가맹점 중 일부가 이 사건 결제대행 서비스를 이용하여 소비자들과 사이에 유사투자자문계약을 체결하는 데 직접 관여하였거나 이 사건 하부 가맹점을 통해 사실상 유사투자자문업을 영위하였다고 볼 만한 객관적인 자료가 없다.

④ 원고는, 피고들이 허위의 잔고증명서를 작성하여 이를 원고에게 교부하였다고 주장한다(위와 같은 허위의 잔고증명서를 교부함으로써 원고를 기망하여 원고로 하여금 피고 회사와 사이에 이 사건 결제대행 계약을 체결하거나 유지하도록 하였다는 취지로 보인다).

그러나 ⑦ 이 사건 결제대행 계약은 제2조 제9항 및 제11조 제7항에서 원고의 손해 내지 손실을 담보하기 위한 수단으로서 '원고는 피고 회사에게 피보험자를 원고로 하는 이행보증보험증권을 요청할 수 있다'고 규정

하고 있을 뿐, 피고 회사로 하여금 이 사건 결제대행 계약 체결 당시 원고에게 일정 금액 이상의 예금이 예치되어 있는 잔고증명서를 제출하도록 규정하고 있지 않은 점, ⑭ 원고가 피고들 측으로부터 교부받았다고 주장하는 피고 회사의 M은행계좌 잔고증명서(갑 제6호증의 1)에는 피고들이 이를 작성하거나 발급받아 원고 측에게 교부하였다는 점을 확인할 수 있는 객관적인 기재가 없고, 피고들 측이 위 잔고증명서를 작성하거나 발급받아 원고 측에게 교부하였음을 뒷받침할 수 있는 객관적인 자료가 없는 점, ⑮ 비록 증인 ○는 '위 잔고증명서를 피고 F로부터 교부받았다'고 증언하였으나, 증인 ○이 피고 F에게 전송한 '평소처럼 잔고증명을 부탁한다'는 내용의 카카오톡 메시지는 '위 잔고증명'이 '위 잔고증명서(갑 제6호증의1)'를 의미하는 것인지 불명확하여 위 증언을 뒷받침할 수 있는 객관적인 증거라고 할 수 없고, 달리 그에 부합하는 객관적인 자료가 없으며, 당시 피고 회사가 원고에게 미지급한 환불금의 규모가 10억 원을 초과하는 상황에서 원고가 약 3개월간(위 잔고증명서에 기재된 각 출력일시는 2021. 6. 21.부터 2021. 10. 5.까지이다)의 피고 회사 계좌 잔고 내역만을 신뢰한 채 이 사건 결제대행 계약을 계속 유지하였다는 위 증언은 선뜻 받아들이기 어려운 점, ⑯ 원고와 피고 회사는 이 사건 결제대행 계약 체결 당시 원고의 손해 내지 손실을 담보하기 위한 수단으로 피고 회사가 거래대금의 5%를 유보금으로 보유하기로 합의한 것으로 보이고, 원고가 피고 회사에게 2022. 1. 21. 자 공문서부터 "리스크 관리 목적으로 거래금액의 5%를 담보 목적으로 예치한 금액에 대한 잔고 증명서"를 요청하고 있으나, 위 잔고증명서(갑 제6호증의1)가 위 담보목적으로 예치한 금액에 대한 잔고증명서인지 확인되지 않고, 원고가 단순히 피고들로부터 피고 회사의 은행계좌 잔고증명서를 교부받는 것이 원고의 손해 내지 손실을 담보할 수 있는 적절한 수단이라고 보기 어려우며, 피고들의 위 잔고증명서 제공 여부가 원고에게 이 사건 결제대행 계약을 계속 유지하는데 중요한 부분에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 객관적인 증거가 없는 점 등에 비추어 보면, 갑 제6, 24호증, 증인 ○의 일부 증언 등 원고가 제출한 증거들만으로는 피고들이 원고에게 허위의 잔고증명서를 작성하여 교부함으로써 원고를 기망하여 원고로 하여금 이 사건 결제대행 계약을 체결 및 유지하게 하였다고 보기 어렵다.

(3) 따라서 이와 다른 전제에서 피고 C 등에게 불법행위에 따른 손해배상을 구하는 원고의 이 부분 청구는 더 살필 필요 없이 이유 없다.^[7]

다. 소결론

따라서 피고 회사는 이 사건 결제대행 계약에 따른 수수료 및 환불금으로 원고에게 원고가 구하는 바에 따라

1,992,992,666원 및 이에 대하여 2022. 12. 1.부터 이 판결 선고일인 2026. 1. 22.까지는 민법이 정한 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면 원고의 피고 회사에 대한 청구는 이유 있으므로 이를 인용하고, 피고 C, D, E, F에 대한 각 청구는 이유 없으므로 이를 각 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 조용래(재판장) 신연석 성현창

미주

[1] 기록상 원고에 대한 가장 최근의 법인등기부인 을 제3호증에 따라 원고의 주소 및 대표이사를 기재한다.

[2] 본문에는 시행일자가 "2021년 12월 17일"로 기재되어 있으나, 2021. 12. 29. 내용증명우편으로 발송되었다.

[3] 피고 C이다. 이하 인용문 내에서는 같다.

[4] 본문에는 시행일자가 "2022년 01월 27일"로 기재되어 있으나, 2022. 1. 28. 내용증명우편으로 발송되었다.

[5] '피고 회사'를 의미하는 것으로 보인다.

[6] '피고 회사'를 의미하는 것으로 보인다. 이하 같다.

[7] 설령 원고가 피고 C 등에게 상법 제401조 제1항에 따른 손해배상을 구하는 것으로 선행하여 보더라도 상법 제401조 제1항에 규정된 주식회사 이사의 제3자에 대한 손해배상책임은 이사가 악의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무를 해태한 것을 요건으로 하는 것이어서 단순히 통상의 거래행위로 인하여 부담하는 회사의 채무를 이행하지 않는 것만으로는 악의 또는 중대한 과실로 그 임무를 해태한 것이라고 할 수 없다 할 것인데(2002. 3. 29. 선고 2000다47316 판결, 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002다70044 판결 등 참조), 앞서 본 바와 같이 피고 C 등이 이 사건 결제대행 계약에 따른 업무를 처리함에 있어 악의 또는 중대한 과실로 그 임무를 게을리하였다거나 위법한 업무집행으로 원고에게 손해를 가하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 이 부분 청구도 이유 없다.